

1500370-21.2019.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO RENATO LEMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

O sentenciado Bruno Renato Lemes foi condenado como incurso nas sanções do Art. 33, § 4º, c.c. Art. 40, III, ambos da Lei nº 11.340/06, às penas de 01 ano, 11 meses e 10 de reclusão, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Compl. do Endereço da Vara << Informação indisponível >> - Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500370-21.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500370-21.2019.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO RENATO LEMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

O sentenciado Bruno Renato Lemes foi condenado como incurso nas sanções do Art. 33, § 4º, c.c. Art. 40, III, ambos da Lei nº 11.340/06, às penas de 01 ano, 11 meses e 10 de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 193 dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e pagamento de prestação pecuniária (fls. 194/198, 224, 261/264 e 274). Nestes autos, nos termos do Provimento CG nº 4/2020, está sendo executada a pena de

multa imposta, sendo o cálculo homologado, mas ainda não foi expedido mandado para intimação do sentenciado para o pagamento e nem tampouco foi expedida certidão de sentença para a propositura da ação de execução da pena de multa (fls. 284/285 e 294).

É o relatório.

D E C I D O:

Há de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória da pena de multa cumulativa imposta nestes autos ao sentenciado Bruno Renato Lemes.

Primeiramente, tem-se que a pena de multa penal tem natureza de dívida ativa e não tributária, executável sob o rito da Lei nº 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal, que dispõe em seu Art. 2º:

"Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal."

Dispõe o Art. 39, § 2º, da Lei nº 4.320/1964 sobre dívida ativa tributária que:

"Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais."

Na jurisprudência existe divergência acerca do prazo prescricional, havendo entendimento de que seria aquele previsto no Art. 174, do Código Tributário Nacional.

Entretanto, como a conversão da pena de multa em dívida ativa não retira dela a sua natureza jurídica de multa penal, os prazos prescricionais relativos à sua cobrança deverão ser os da legislação penal, posto que a prescrição é norma de direito material.

Assim é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"DIREITO PÚBLICO EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA PENAL PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA Conquanto as multas penais, a partir da reforma introduzida pela Lei nº 9.268/96, tivessem passado a ser consideradas dívida de valor, sujeitando-se, assim, à legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, no caso do prazo prescricional, norma de direito material, deve aplicar-se o artigo 114, II, do C.P., com a redação conferida pela própria Lei nº 9.268/96 Interpretação sistemática das alterações introduzidas no C.P. por referida norma Precedentes e entendimento doutrinário Sentença reformada Apelação provida." (Processo 1500020-10.2017.8.26.0619 -

Relator(a): Antonio Tadeu Ottoni - Comarca: Taquaritinga - Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 07/02/2018 - Data de publicação: 22/02/2018 - Data de registro: 22/02/2018;

"EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA POR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PRESCRIÇÃO NO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULATIVAMENTE APLICADA, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 114, DO CÓDIGO PENAL ARTIGO 51 DO MESMO ESTATUTO QUE NÃO ALTEROU SUA NATUREZA DE SANÇÃO PENAL, TRANSFORMANDO-A EM DÍVIDA DE VALOR APENAS PARA FINS DE EXECUÇÃO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO." (Apelação 1500005-95.2017.8.26.0116 - Relator(a): Ferraz de Arruda - Comarca: Campos do Jordão - Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 09/05/2018 - Data de publicação: 16/05/2018 - Data de registro: 16/05/2018).

Por fim está pacificado o entendimento pelo C.Superior Tribunal de Justiça de que são aplicadas as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei nº 6.830/80 e as causas interruptivas dispostas no Art. 174, do Código Tributário Nacional.

Veja-se:

"1. É firme nesta Corte o entendimento segundo o qual o 'advento da Lei 9.268/96, que alterou o artigo 51 do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, não lhe retirou o caráter penal, atribuído pela própria Constituição Federal (art. 5º, XLVI, "c", CF). Precedentes. 2. A lei 9.268/96 alterou também o artigo 114 do Código Penal para determinar os lapsos prescricionais da pena de multa.

Assim, aplicam-se as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

No entanto, o prazo prescricional continua sendo regido pelo Código Penal. 3.

Recurso Especial a que se nega provimento." (Resp. n.º 1111584/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/8/2009 e DJe 8/9/2009).

No caso, o prazo de prescrição é de 04 (quatro) anos, nos termos do Art. 109, V, do Código Penal, reduzido pela metade, diante da menoridade do sentenciado ao tempo dos fatos (fls. 08 e 13 – Art. 115, do Código Penal).

Anote-se que o sentenciado Bruno Renato Lemes era tecnicamente primário à época dos fatos (fls. 96 e 263) e que a pena de multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade prescreve no mesmo prazo que esta (Art. 114, inciso II, do Código Penal).

Assim, iniciando-se a contagem do prazo prescricional da data do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, qual seja, 04 de outubro de 2019 (fls. 224) (Arts. 110, § 1º e 112, I, do Código Penal), escoou em 04 de outubro de 2021, consumando-se, assim, a prescrição da pretensão executória, sendo certo que, no interregno, não há notícia acerca de causa de suspensão ou interrupção da contagem do respectivo prazo.

Ante o exposto, diante da ocorrência da prescrição da pretensão executória, JULGO EXTINTA A PENA DE MULTA imposta ao sentenciado BRUNO RENATO LEMES, R.G.

nº59.200.691, filho de Márcio Renato Lemes e Rosimeire de Castro Silva Lemes, fazendo-o com fundamento no Art. 107, inciso IV, c.c. Arts. 110, § 1º, 112, I, 114, II e 115, todos do Código Penal.

Transitada em julgado e feitas as comunicações necessárias, arquivem-se estes autos.

P. R. Int.

Cruzeiro, 02 de março de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA